

RECURSO CÍVEL Nº 5003822-79.2024.4.02.5107/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: YGOR RHANDER CABRAL DA SILVA (AUTOR)

MILITAR - GRATIFICAÇÃO NATALINA - BASE DE CÁLCULO - SOLDADO DE ASPIRANTE A OFICIAL - NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA - RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condene a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação a teor do art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5003822-79.2024.4.02.5107

510015415824 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5003822-79.2024.4.02.5107/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: YGOR RHANDER CABRAL DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Trata-se de demanda por meio da qual a parte autora postula o recálculo e pagamento das diferenças do adicional natalino à luz da graduação de Aspirante a Oficial, ao invés da de aluno do NPOR/CPOR.

Como causa de pedir, alegou que a Administração militar procedeu o pagamento da gratificação natalina levando em consideração a remuneração de aluno do NPOR/CPOR. Aduz que, antes do seu desligamento, ostentava a graduação de Aspirante a Oficial, o que, em sua perspectiva, fundamentaria a pretendida elevação do adicional natalino.

O juízo de origem julgou **procedente o pedido**.

Em sede recursal, União pugna pela reforma da sentença. Sustenta que que "*o aluno do NPOR que conclui o curso com aproveitamento é primeiro desligado das Forças Armadas, passando a integrar a reserva não remunerada, e, após, declarado aspirante a oficial*", diante disso, a base de cálculo da gratificação natalina deveria ser a remuneração recebida na qualidade de aluno do CPR e não de aspirante a oficial.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A gratificação natalina dos militares tem previsão no artigo 142 da Constituição Federal, bem como é regulamentada pela MP n.º 2.215-10/2001, que fixa que a base de cálculo daquela verba deve corresponder a da remuneração do militar no mês de dezembro:

*Art. 81. O adicional natalino corresponde a um doze avos **da remuneração a que o militar fizer jus no mês de dezembro**, por mês de serviço, no respectivo ano.*

§ 1º O militar excluído do serviço ativo e desligado da OM a que estiver vinculado, por motivo de demissão, licenciamento ou desincorporação, receberá o adicional de forma proporcional, calculado sobre a remuneração do mês do desligamento.

§ 2º A fração igual ou superior a quinze dias será considerada como mês integral.

Art. 82. O adicional natalino será pago ao militar em atividade, ao na inatividade e ao beneficiário de pensão militar, em duas parcelas:

I - a primeira parcela em junho, em valor correspondente à metade da remuneração, proventos ou pensão percebidos no mês anterior; e

II - a segunda parcela até o dia vinte de dezembro de cada ano, descontado o adiantamento da primeira parcela. - grifei

Conforme recurso, o desligamento do autor ocorreu em **02 de dezembro de 2023**, na qualidade de Aspirante a Oficial (Evento 1, Anexo 10).

A questão sobre a remuneração do aspirante a Oficial foi tratada pela TRU ao se debruçar sobre a base de cálculo de férias indenizadas de alunos do CPOR: ,

Súmula nº 50 - TRU: “A base de cálculo da indenização por férias não gozadas a ser paga a aluno de curso de formação do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), desligado do serviço ativo do Exército Brasileiro imediatamente após a promoção a Aspirante a Oficial, é a remuneração relativa ao posto de Aspirante a Oficial do mês do desligamento do serviço ativo.”

Portanto, seja à luz do artigo 81, §1º, do Decreto n. 4.307/02, seja por força da Súmula 50 da TRU, a base de cálculo da gratificação natalina (proporcional) é a remuneração de dezembro que, por sua vez, corresponde à remuneração de Aspirante a Oficial, uma vez que, terminado o curso com êxito, o aluno é promovido à aspirante e imediatamente desligado. Se o desligamento se deu em 02/12/2023, antes disso ele foi promovido à aspirante, correspondendo esta remuneração à base de cálculo do que lhe foi pago em dezembro, ainda que de forma proporcional. Por ser esta a remuneração daquele mês, é ela que atua como base de cálculo também do decimo terceiro, pago ainda que proporcionalmente ao tempo trabalhado.

Diante disso, não há razões para acolhimento do recurso da União.

Ante o exposto, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO**, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condene a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação a teor do art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa.